



# COMUNE DI SELVINO

(Provincia di Bergamo)

COPIA

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale DELIBERAZIONE N. 51 DEL 12-06-2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE CESSIONE DIRITTI EDIFICATORI VERSO LA DITTA OPERA S.R.L. PER INTERVENTO EDILIZIO IN VIA ELVEZIA**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **13:10**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Andrea Santopietro</b> | <b>Sindaco</b>   | <b>Presente</b> |
| <b>Claudio Ruggeri</b>    | <b>Assessore</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>Angelo Bertocchi</b>   | <b>Assessore</b> | <b>Presente</b> |

**Totale Presenti 2      Assenti 1**

Provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Vincenzo De Filippis**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dott. Andrea Santopietro** nella sua qualità di **Sindaco** per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che il signor Matteo Perolari, in qualità di Amministratore Unico della Ditta OPERA S.R.L., ha presentato il 23/04/2025 al protocollo comunale n. 2602, richiesta di Permesso di Costruire per “Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione edificio ad uso residenziale”, riguardante l’immobile situato in via Elvezia n. 21;

**PREMESSO** che:

- l’Amministrazione Comunale è dotata di un Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 23/4/2024, pubblicato sul BURL n. 37 del 11/09/2024;
- il PGT prevede il riconoscimento di diritti edificatori e il loro trasferimento dalle aree di cessione alle aree di atterraggio, con la tecnica della perequazione, nonché il trasferimento di diritti edificatori legati alle diverse forme di incentivazione previste dal PGT;
- l’art. 11, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i. stabilisce che i Comuni istituiscano il Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo le modalità stabilite dagli stessi Comuni;
- l’art. 14bis della Normativa del Piano delle Regole del PGT dispone in merito al Registro dei Diritti Edificatori;
- Nelle more della redazione del registro dei diritti edificatori, l’amministrazione comunale ha comunque tutti i riferimenti per poter riconoscere i diritti di cui dispone, ed eventualmente cederli in tutto o in parte secondo le disposizioni del Piano delle Regole ed in particolare del citato art. 14bis;

**RICHIAMATI** la Tavola PR1 del Piano delle Regole, la disciplina dettata dalla Normativa del Piano delle Regole, artt. 14, 14bis, 19, del Piano di Governo del Territorio vigente;

**PRESO ATTO** che per le transazioni che coinvolgono l’Amministrazione comunale quale cedente diritti edificatori, il valore di tali diritti è stabilito nella Normativa del Piano delle Regole vigente, secondo quanto descritto dal comma 14 dell’art. 14bis, nel seguente modo: *Il valore di riferimento per ogni mq di SL di diritto edificatorio è quantificato in  $\frac{1}{4}$  del costo di costruzione vigente per gli edifici residenziali di cui all’art. 48, commi 1 e 2, l.r. n.12 del 2005, e può essere oggetto di variazione con semplice e motivata delibera di Consiglio Comunale. Il valore di riferimento per ogni mq di area base al netto dei diritti edificatori è stabilito dal valore agricolo del suolo come determinato dalla commissione provinciale espropri. Tali valori costituiscono impegno per l’amministrazione comunale, le transazioni che si svolgono tra privati possono liberamente assumere valori differenti.*;

**PRESO ATTO** dell’impossibilità dell’interessato di procedere tramite reperimento di diritti edificatori privati;

**VERIFICATA** l’applicabilità dello strumento perequativo con cessione di diritti edificatori da parte del Comune verso il soggetto privato, coerentemente con gli indirizzi della relazione del Documento di Piano del PGT vigente;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica N.R.A. 54 del 10/06/2026, N.R.G. 148, recante ad oggetto “*Ricognizione dei diritti edificatori di proprietà comunale potenzialmente soggetti a trasferimento*”;

**INDIVIDUATA**, in applicazione della suddetta determina, quale dotazione territoriale idonea alla liberazione dei diritti edificatori, al fine del presente atto, la parte ricompresa all’interno della delimitazione del centro abitato dell’area situata in via G. Manzù n. 3, destinata a servizi di interesse comune e servizi per lo sport, censita al catasto terreni/fabbricati al foglio 907 mappale

10952, alla quale è attribuita una potenzialità edificatoria di mq 1.793,4 di SL;

**PRESO ATTO** altresì che la documentazione completa relativa alla richiesta di Permesso di Costruire è depositata, tramite sportello telematico, agli atti dell'Ufficio Tecnico e sarà oggetto di successivo provvedimento di rilascio di Permesso di Costruire;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**RICHIAMATO** il vigente Statuto comunale;

**RICHIAMATI:**

- Il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- Il DPR 380/2001 e s.m.i.;
- La Legge 12/2005 e s.m.i.;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** la cessione, da parte dell'Amministrazione Comunale verso la Ditta OPERA S.R.L., di parte dei diritti edificatori individuati tramite la ricognizione di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N.R.A. 54 del 10/06/2026, in particolare nella quantità di 17,22 mq di SL valorizzati secondo quanto richiamato nel presente atto in 100,94 €/mq, per un totale di 1.738,19 €, già versati nelle casse comunali (rif. reversale n. 2013 del 24/11/2025);
3. **DI DISPORRE** l'annotazione della presente transazione presso il registro dei diritti edificatori, non appena entrato in vigore;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione per i provvedimenti conseguenti e di competenza, al Responsabile del Settore tecnico Edilizia Privata;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto De Filippis Vincenzo in qualità di Responsabile di Settore, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Selvino, lì 12-06-2026

Il Responsabile del Settore  
F.to Vincenzo De Filippis

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto De Filippis Vincenzo in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.L.gs. 267/2000

Selvino, lì 12-06-2026

Il Responsabile del Settore  
F.to Vincenzo De Filippis

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Vincenzo De Filippis**

**IL Sindaco**  
**F.to Dott. Andrea Santopietro**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Resp. della Pubblicazione attesta che:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. D.Lgs. n.267/2000.

Selvino, lì 17-06-2026

IL Resp. della Pubblicazione  
F.to Miriam Magoni

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 12-06-2026, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Selvino, lì 17-06-2026

IL Segretario Comunale  
F.to Vincenzo De Filippis

---

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.